Marksist Açıdan AGPL ve BNGPL Lisanslarının Karşılaştırılması

Aşamalı Devrim, Kesintisiz Devrim, Milli Demokratik Devrim ve Sosyalist Devrim Perspektifleri

AGPL (GNU Affero General Public License) ve BNGPL (Broad Netwide General Public License) lisanslarının Marksist-Leninist bir perspektiften analizi; üretim araçlarının kolektif mülkiyeti, halk demokrasisi, işçi sınıfı iktidarı ve özellikle **Aşamalı Devrim, Kesintisiz Devrim, Milli Demokratik Devrim (MDD) ve Sosyalist Devrim (SD)** teorileri bağlamında taban tabana zıt iki sınıfsal yaklaşıma işaret eder.

Marksist Perspektiften Doğrudan Karşılaştırma Tablosu

Analiz Kriteri	GNU Affero General Public License (AGPL)	Broad Netwide General Public License (BNGPL)
Mülkiyet Biçimi	**Kolektif ve Ortak Mülkiyet (Copyleft):** Üretim aracının (kodun) sermaye tarafından özelleştirilmesini ve çitlenmesini engeller.	**Özel/Tekelci Mülkiyet Kapısı:** Kodun sermaye veya devlet tarafından kapatılmasına ve mülk edinilmesine izin verir.
Uyumlu Olduğu Devrim Teorisi	**Kesintisiz Devrim / Doğrudan Sosyalist Devrim:** Mülkiyet ilişkilerinde ara aşamalara taviz vermeden doğrudan kolektifleşmeyi dayatır.	**Aşamalı Devrim / Milli Demokratik Devrim (MDD):** Ulusal burjuvazi ve yerli devlet kapitalizmi ile ittifaka uygun, ulusal sınırları koruyan yapı.

Analiz Kriteri	GNU Affero General Public License (AGPL)	Broad Netwide General Public License (BNGPL)
İşçi Sınıfının Denetimi	**Tam Şeffaflık ve Taban Kontrolü:** Bulut/Ağ (SaaS) üzerinden çalışan yazılımlarda bile işçilere kodu aşağıdan yukarıya denetleme hakkı verir.	**Bürokratik Gizlilik ve Hiyerarşi:** Üretim araçlarının yönetiminin “Project Owner” (Merkezi Otorite) ve burjuva devletinde kalmasını sağlar.
Artı-Değer Sömürüsü	Artı-değerin kodun kendisi üzerinde tekel kurularak gasp edilmesini yasal bariyerlerle zorlaştırır.	Sermayenin işçi emeğini alıp “kapalı kaynak” (proprietary) kod olarak metalaştırmasına tam yasal güvence sağlar.
Askeri-Endüstriyel Kompleks	Doğası gereği militarist yapılar ve bulut tekelleri tarafından dışlanır; çünkü egemen sınıfların baskı araçlarını gizlemesini engeller.	**Askeri ve Havacılık İzinli (Madde 4):** Burjuva devletinin ve emperyal-ist/kapitalist savaş aygıtlarının doğrudan yasal tahkimatıdır.
Hukuki Zemin ve Sınırlar	Enternasyonalist proleter dayanışma mantığı (Free Software Foundation) ile ulusal sınırları aşar.	Burjuva ulusal hukuku (FSEK) ve uluslararası kapitalist tahkim mekanizmaları (ISTAC) ile sınırları korur.

☭ Detaylı Teorik Yorum ve Sınıfsal Analiz

1. Aşamalı Devrim ve Milli Demokratik Devrim (MDD) Perspektifinden BNGPL Milli Demokratik Devrim (MDD) stratejisi, feodal kalıntıların tasfiyesini, anti-emperyalist bağımsızlığın kazanılmasını ve ulusal kalkınmayı önceler. Bu doğrultuda burjuvazinin milli/ilerici kanatlarıyla dönemsel ittifaklar kurulmasını ve **aşamalı**

bir geçişi savunur.

- **Ulusal Burjuvazi ve Devlet Kapitalizmi Tahkimatı:** BNGPL; Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) gibi ulusal/yerel mekanizmaları esas alarak yapılandırılmıştır. Kodun "kapalı kaynak çatal" (closed-source forks) haline getirilmesine izin vermesi, ulusal sanayinin ve yerli şirketlerin (milli burjuvazinin) bu teknolojiyi sermayeleştirmesini ve yabancı tekellere kaptırmamasını amaçlar.
- **Anti-Emperyalist Askeri Savunma Hattı:** Lisansın askeri, havacılık ve yüksek riskli altyapılara doğrudan izin vermesi (Madde 4), MDD'nin ulusal bağımsızlık ve emperyalizme karşı savunma (İHA/SİHA teknolojileri, yerli savunma yazılımları) aşamasıyla paralellik gösterir. İşçinin emeği, burjuva ulusal devletin egemenliğini korumak adına devlet bürokrasisinin kullanımına sunulur.
- **AGPL'ye MDD Eleştirisi:** MDD perspektifinden bakıldığında AGPL, "aşırı dogmatik ve sekter" bir proleter enternasyonalizmi olarak görülebilir. Kodun küresel olarak herkese şeffaf açılma zorunluluğu, ulusal savunma sanayisini ya da yerli devlet yatırımlarını küresel emperyalist tekeller (Google, AWS vb.) karşısında korumasız bırakma riski taşır.

2. Kesintisiz Devrim ve Sosyalist Devrim (SD) Perspektifinden AGPL Doğrudan *Sosyalist Devrim (SD)* ve *Kesintisiz Devrim* teorisi, burjuva demokratik aşamayı bir duraklama noktası olarak görmez. Devrimin, proletarya önderliğinde, burjuva mülkiyet biçimlerine ve ara aşamalara taviz vermeden kesintisiz bir şekilde sosyalist dönüşümlere (mülkiyetsizleştiricilerin mülkiyetsizleştirilmesine) evrilmesi gerektiğini savunur.

- **Üretim Araçlarının Kamulaştırılması (Copyleft):** AGPL, sermaye birikim zincirini kırmayı hedefler. Bir işçi veya topluluk AGPL ile kod ürettiğinde, bu kodun burjuvazi tarafından çalınmasını, kapatılmasını ve halka parayla satılmasını yasal olarak engeller. Kod ağ üzerinden (SaaS) sunulsa bile, ona erişen her işçi/kullanıcı kaynak kodunu isteme hakkına sahiptir (Madde 13). Bu durum, üretim birimlerinin (fabrika, tarla, meclisler) yazılımsal altyapısının doğrudan işçi sınıfı tarafından şeffafça denetlenmesine olanak tanır.
- **Sınıfsız İhtiyaç Üretimi ve Enternasyonalizm:** AGPL, ulusal sınırları ve yerel burjuva hukuk normlarını aşarak dünya proletaryasının ortak kullanımına (Free Software Foundation) hizmet eder. Bulut üzerinden bile olsa kodun şeffaf denetimini işçi sınıfına vererek bürokratik gizliliği ve hiyerarşiyi ("Project Owner" baskısını) reddeder; fabrika/meclis düzeyinde aşağıdan

yukarıya işçi denetimini (sovyet modelini) hedefler.

- **BNGPL'ye Kesintisiz Devrim Eleştirisi:** Sosyalist Devrim perspektifinden BNGPL, devrimi aşamalarda boğan, işçi sınıfının kolektif entelektüel emeğini ulusal burjuvaziye ve militarist devlet aygıtına peşkeş çeken gerici bir araçtır. BNGPL'de yer alan manevi haklar muafiyeti (FSEK Madde 2 muvafakati), Marksist **Emeğin Yabancılaşması** teorisinin yasal bir kanıtıdır. İşçiye, kodunu resmi depoya gönderdiği an manevi haklarından vazgeçtiği dayatılır. Kodun egemen sınıf elinde bir baskı veya savaş aygıtına dönüştürülmesine karşı işçinin yasal itiraz hakkı elinden alınır; bu da kesintisiz devrimin "devlet aygıtını parçalama" hedefinin tam zıddıdır.

⚖ Sonuç ve Sınıfsal Tercih

Halkın demokrasisi ve fabrika/tarla/meclis düzeyinde işçi sınıfının tam iktidarı açısından **AGPL, proleter sınıf çıkarına hizmet eden, mülkiyet ilişkilerinde ara aşamaları reddeden kesintisiz ve kolektivist bir hukuki araçtır.**

Buna karşın **BNGPL, devlet kapitalizmi, ulusal burjuvazinin çıkarları ve tekelci gizlilik esas alınarak tasarlanmış aşamacı/burjuva hukuku ürünüdür.** Üretim araçlarının kontrolünü işçiden alıp merkezi otoriteye, patronlara ve askeri bürokrasiye teslim ederek proletaryanın kolektif emeğinin burjuva devlet aygıtı tarafından serbestçe yutulmasını meşrulaştırır.